

REGLAMENTO INTERNO DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA DE TOQUECHA Y TOTA “ASOTOQUECHA”

EL CONTENIDO

El presente Reglamento Interno contiene las normas que rigen el funcionamiento de las actividades en sus diferentes niveles y su aplicación es complementaria a lo dispuesto en los estatutos.

EL OBJETO

El presente Reglamento Interno, determina funciones, atribuciones y sanciones para los sujetos que participan en la asociación

CAPITULO I

DE LA CONFORMACIÓN Y CARACTERÍSTICA DE LOS ASOCIADOS

Artículo 1- La Asociación, está conformada por los usuarios de “ASOTOQUECHA”

Artículo 2- Los usuarios asociados, son los que poseen terrenos agrícolas bajo riego en las veredas de Toquecha y Tota del municipio de Tota.

Artículo 3- El número de afiliación, la identidad del usuario; nombre, documento de identidad, nombre, ubicación, área, linderos y explotación económica del predio, matrícula inmobiliaria, código catastral, superficie de riego, volúmenes históricos de agua suministrada; Serán llevados y consignados en el registro general de usuarios RGU en medio escrito y medio magnético.

Parágrafo primero; para cada predio, se le formara una carpeta legajador, que contendrá la documentación que caracteriza al usuario (fotocopia de la cedula) y la documentación que caracteriza al predio beneficiado (escritura pública o en su lugar documento de compraventa, o certificación de sana posesión y a falta de estos declaración juramentada de como adquirió el inmueble si fue por posesión o por herencia), folio de matrícula inmobiliaria, recibo de impuesto predial, plano catastral del inmueble).

Parágrafo Segundo; el ingreso de nuevos asociados además tendrá que estar suscrito en un libro especial habilitado para tal efecto que se denominará libro general de registro general de usuarios nuevos.

Parágrafo tercero; La actualización de datos de los usuarios y terrenos beneficiados, se tendrá que obligatoriamente hacer al iniciar cada año para dejarla a disposición de la asamblea general en la primera reunión de asamblea general ordinaria a celebrase dentro de los primeros tres meses de cada año.

CONDICIONES PARA LA ADMISIÓN DE NUEVOS USUARIOS

Artículo 4- Para acceder a la asociación se debe cumplir con la calidad de usuario, explotar económicamente un inmueble, tener justo título en calidad

de propietario, poseedor o tenedor de dentro de la influencia del distrito de riego.

Parágrafo primero; La persona interesada en ser usuario deberá presentar Solicitud de admisión dirigida a la junta directiva, manifestando su interés en ser usuaria del distrito, a la solicitud deberá anexar; Nombres y apellidos completos, Fotocopia del documento de identidad del beneficiario, Documentos que acredite la propiedad, posesión o tenencia del predio.(Escritura, o documento de compraventa o certificación de sana posesión o declaración juramentada de tenedor o heredero), Nombre y ubicación del predio, Cedula catastral del predio, Folio de matrícula inmobiliaria del predio, Área total del predio y área a regar del predio, Mapeo catastral del predio (se obtiene mediante una consulta a la página del IGAC), dirección de notificación, numero de celular y correo electrónico.

Parágrafo segundo; procedimiento: La junta directiva revisara la documentación y si cumple con los requisitos, expedirá acto administrativo, en el cual le otorgara Carta de aceptación y admisión a la asociación, como usuario del distrito, firmada por el representante legal y la secretaria de la asociación, indicándole la suma dineraria que debe cancelar en tesorería como contribución al distrito.

Parágrafo tercero; una vez allegue el interesado la consignación de la contribución a tesorería, la junta directiva Ordenara la inclusión en el R.G.U de la asociación, del nuevo predio y usuario, asignándole número de afiliación en el orden que siga en el R.G.U, incluyendo nombre del nuevo predio, con su identificación catastral, folio de matrícula inmobiliaria, ubicación, área del predio y área a beneficiar con riego, el nombre y apellido del nuevo usuario, cedula de ciudadanía, dirección de Notificación, número de celular y correo electrónico.

Parágrafo cuarto; El representante legal mediante resolución administrativa Ordenara la inclusión de nuevo usuario y lote en el R.G.U, formando una carpeta para el nuevo predio y usuario, se integrará fotocopia del documento de identidad del usuario, documento que acrediten la propiedad o posesión, cedula catastral del predio, folio de matrícula inmobiliaria del predio, mapa catastral del predio.

Parágrafo quinto; una vez se encuentre en firme la resolución y si no fue objeto de ningún recurso, el representante legal de la asociación, dará la orden al señor fontanero, para que proceda a instalar red y medidor en el nuevo predio beneficiado con el distrito de riego.

CONDICIONES PARA LA SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO GENERAL DE USUARIOS CUANDO UN USUARIO VENDE EL TERRENO BENEFICIADO CON EL DISTRITO DE RIEGO A UN TERCERO.

Artículo 5.- La persona interesada deberá presentar ante la junta directiva solicitud de retiro del nombre del usuario anterior y en su lugar sea incluido como nuevo usuario en el R.G.U; para lo cual anexara a lo solicitud copia del documento de identidad del vendedor y comprador, escritura pública o

contrato de adquisición del inmueble, cedula catastral, folio de matrícula inmobiliaria, dirección de notificación, numero de celular y el paz y salvo expedido por la asociación que certifique que se encuentra al día de sus obligaciones con el distrito el vendedor del inmueble; una vez revisada la documentación por el representante legal expedirá una resolución aceptando el cambio de usuario y procediendo a hacer el cambio en el R.G.U

Parágrafo primero; cuando un usuario transfiere la propiedad del inmueble, lo hará junto con el derecho adquirido al uso de agua de riego del distrito, por tal razón en la escritura pública que se otorgue a favor del comprador, se identificara el inmueble, por denominación, ubicación, código catastral, folio de matrícula inmobiliaria y área a regar que deberá ser la misma que figura en el RGU del distrito y el comprador debe exigir al vendedor el paz y salvo expedido por el distrito en el cual certifique que el vendedor está al día con sus obligaciones con la asociación.

Parágrafo segundo; Procedimiento; La junta directiva procederá a verificar si la persona que vende el terreno se encuentra inscrita en el registro general de usuarios RGU y la identidad del bien inmueble inscrito y beneficiado con el distrito de riego; el representante legal expedirá una resolución aceptando el cambio de usuario y procediendo a hacer el cambio en el R.G.U, conservando el mismo número de afiliación, incluyendo únicamente el nombre y cedula de ciudadanía del nuevo propietario.

CONDICIONES PARA LA SOLICITUD DE TRASLADO DEL DERECHO DE RIEGO DE UN LOTE INSCRITO EN EL R.G.U A OTRO PREDIO QUE NO ESTÁ INSCRITO.

Artículo 6- La persona interesada deberá presentar ante la junta directiva de la asociación, **SOLICITUD DE TRASLADO COMO NUEVO LOTE A BENEFICIAR** y demostrar que el predio a beneficiar está dentro de la zona de influencia del distrito, aportando junto con la solicitud los siguientes requisitos y documentos: Nombres y apellidos completos del solicitante, número de teléfono y dirección de notificación, Fotocopia del documento de identidad, Documentos que acrediten la propiedad o posesión del predio a beneficiar. (Escritura, o documento de compraventa o certificación de sana posesión o declaración juramentada de tenedor o heredero), Nombre y ubicación del predio, Cedula catastral del predio, Folio de matrícula inmobiliaria del predio ,Área total del predio y (área de riego asignada al predio que cedió sus derechos), mapa catastral del predio (se obtiene a través de una consulta en la página oficial del IGAC,

Parágrafo primero; requisitos adicionales; tendrá que aportar: Contrato de cesión de derechos en el que contenga (**Número de afiliación, Nombre y cedula del usuario cedente, nombre y ubicación del predio cedente, cedula catastral, folio de matrícula inmobiliaria, área de riego asignada al predio cedente**), manifestación expresa que cede la totalidad de derechos y beneficios que goza el inmueble en el distrito de riego a favor del predio cesionario y Paz y salvo firmado por la junta directiva de encontrarse al día con la asociación respecto de multas, metros cúbicos de agua consumidos y demás erogaciones económicas causadas con la asociación del predio y usuario cedente.

Parágrafo segundo; procedimiento: La junta directiva estudiara la solicitud de traslado del nuevo predio y usuario a beneficiar y si cumple con todos los requisitos exigidos, *expedirá carta de aceptación* en las mismas condiciones y beneficios del predio cedente (área de riego asignada al predio que cedió sus derechos), ordenaran la exclusión del predio y usuario cedente del R.G.U de la asociación y si actualmente está utilizando el servicio de riego, ordenara le sea suspendido de forma inmediata el servicio de riego ya que no cuenta con el derecho por haberlo cedido

Parágrafo tercero; El representante legal, mediante resolución administrativa, Ordenara la inclusión en el R.G.U de la asociación, del nuevo predio y usuario, conservando el mismo número de afiliación, incluyendo nombre del nuevo predio, con su identificación catastral, folio de matrícula inmobiliaria, ubicación, área del predio y área a beneficiar con riego, el nombre y apellido del nuevo usuario, cedula de ciudadanía, dirección de Notificación y numero de celular.

Parágrafo cuarto; Ordenara formar una nueva carpeta para el nuevo predio y usuario se integrara de; fotocopia del documento de identidad del usuario, documento que acrediten la propiedad o posesión, cedula catastral del predio, folio de matrícula inmobiliaria del predio, mapa catastral del predio, contrato de cesión derechos, en el que el usuario cedente, manifieste que cede la totalidad de derechos y beneficios que goza en la asociación y paz y salvo con la asociación firmado por la junta directiva.

Parágrafo quinto; Ordenara dar traslado de esta resolución al usuario cedente de derechos, al nuevo usuario cesionario y a la agencia nacional de desarrollo rural A.D.R por cinco días hábiles para que se pronuncien.

Parágrafo sexto; Si la resolución no fue objeto de ningún recurso y se encuentra en firme, el representante legal de la asociación, dará la orden al señor fontanero, para que proceda a instalar red y medidor en el nuevo predio beneficiado .

EXCLUSIÓN Y RETIRO DE ASOCIADOS

Artículo 7; La calidad de miembro de la asociación se pierde por:

- 1.- Muerte del asociado; en ese evento continuara el predio beneficiándose con el distrito de riego, pero la heredad, designara un representante el cual remplazara al asociado fallecido, lo cual lo comunicaran a la junta directiva, para que se proceda a la actualización del RGU.
- 2.- Por perder la calidad de propietario por haber vendido el predio beneficiado con el distrito a un tercero o haber cedido el beneficio del predio para ser trasladado este beneficio a otro predio de influencia del distrito.
- 3.- Por decisión de la asamblea general por la causal del usuario haber atentado y dañado el sistema de riego.
- 4.- Por disolución de la asociación.
- 5.- Retiro voluntario.

CAPITULO II

DEL REGLAMENTO DE DEBATES

Artículo 8.- Las Asambleas generales de Usuarios y las Reuniones de la Directiva de carácter ordinaria y extraordinaria, en su organización y dirección se regirán a lo establecido en el capítulo V RÉGIMEN DE ORGANIZACIÓN INTERNA de los estatutos

Artículo 9.- Cada usuario para usar la palabra, deberá identificarse poniéndose de pie, indicando su nombre propio, su cargo si corresponde

Artículo 10.- Cualquier moción presentada para ser considerada, deberá ajustarse al tema concreto que se trate según el orden del día aprobado.

Artículo 11.- Ningún usuario o asociado dirigirá la palabra por más de cinco minutos para su primera intervención y tres minutos en la segunda por tema. Y tomará la palabra en caso de ser aludida por una sola vez.

Artículo 12.- Los invitados podrán hacer uso de la palabra por una sola vez en cada tema a tratarse por el mismo tiempo pero no tendrán derecho a voto.

Artículo 13.- En ningún caso se permitirá la participación de usuarios de base en estado de ebriedad.

Artículo 14.- La no asistencia o el abandono injustificado a las Asambleas de cualquiera de sus miembros asociados se considerará como falta y será sancionado como tal, de acuerdo con lo establecido en el capítulo de sanciones.

Artículo 15 - El debate en las reuniones de la Directiva, se regirá a lo acordado en su primera reunión de cada año y asentado en su libro de actas. Asimismo según el caso o temario a tratar, podrán acordar las reglas de debate entre sus miembros presentes, previo tratamiento o inicio de la sesión programada.

CAPITULO III

DE LA RENOVACIÓN O ELECCIÓN DE LA DIRECTIVA

Artículo 16. La Junta Directiva está integrada por el Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Suplente tesorero, Secretaria, Suplente secretaria, los cuales son elegidos mediante sistema uninominal y voto según acordado en asamblea, para un periodo de dos años y podrán ser reelegidos por tres periodos consecutivos de dos años.

Artículo 17.- La Directiva cumplida sus funciones por el periodo que fueron elegidos, presentará un informe oral y escrito debidamente documentado ante la asamblea para su consideración, previo el acto de elección o ratificación de sus miembros.

Artículo 18.- La elección de la Directiva se realizará de la siguiente forma:

- La elección de los integrantes de la Directiva estará a cargo de un Comité Electoral. La Asamblea elegirá de los usuarios presentes a los miembros

del Comité Electoral. El Comité Electoral, bajo su responsabilidad adoptará las medidas necesarias que garanticen la normalidad del proceso eleccionario.

- Para cada cargo se propondrán a los candidatos elegibles equitativa y democráticamente que no se encuentren incursos en incompatibilidades, impedimentos y prohibiciones aprobadas en los estatutos y adoptadas por el Comité Electoral.
- Los requisitos para ser candidatos a los cargos de Presidente y Vicepresidente son: ser usuario activo e inscrito en el RGU de la asociación, encontrarse a paz y salvo por todo concepto con la asociación, no encontrarse incursos en incompatibilidades, impedimentos y prohibiciones aprobadas en los estatutos
- Serán elegidos los usuarios formalmente registrados que se encuentran presentes al momento de la votación, en ningún caso se aceptará la nominación y elección de los usuarios o miembros ausentes.
- Concluido el acto electoral se tomará la posesión de la Directiva y se levantará el acta en la que deben constar todos los detalles del proceso eleccionario y las firmas de los miembros del Comité Electoral.
- En caso de impugnación, se deberá presentar en forma escrita documentada dentro de los tres días siguientes ante el Presidente del Comité Electoral, quién se pronunciará sobre la procedencia o improcedencia de la misma en los siguientes tres días y dejará un informe escrito.
- En caso de procedencia se convocará a una asamblea extraordinaria para su tratamiento del caso, y las medidas o resoluciones adoptadas serán definitivas.

CAPITULO IV

DE LAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS DE LOS INTEGRANTES DE LA DIRECTIVA

Artículo 19.- Son atribuciones del **PRESIDENTE**:

1. Las establecidas en los estatutos de la asociación para su cargo.
2. Representar a la asociación.
3. Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y Reglamentos Internos.
4. Contratar personal eventual bajo un contrato de prestación de servicios.
5. Firmar convenios en beneficio de la organización.

Artículo 20- Son atribuciones y obligaciones del **VICEPRESIDENTE**.

1. Las establecidas en los estatutos de la asociación para su cargo.
2. Remplazar al Presidente en caso de enfermedad, ausencia temporal o definitiva.

Artículo 21.- Son atribuciones y obligaciones del **TESORERO**.

Las establecidas en los estatutos de la asociación para su cargo.

Artículo 22.- Son atribuciones y obligaciones del **SUPLENTE TESORERO**.

Las establecidas en los estatutos de la asociación para su cargo.

Artículo 23.- Son atribuciones y obligaciones del **SECRETARIO**.

Las establecidas en los estatutos de la asociación para su cargo.

Artículo 24.- Son atribuciones y obligaciones del
SUPLENTE SECRETARIO.

Las establecidas en los estatutos de la asociación para su cargo

CAPITULO V

DEL PATRIMONIO Y RECURSOS FINANCIEROS

ART. 25.- DEL PATRIMONIO.- Son bienes adquiridos por la asociación ,
provenientes de los aportes o cuotas de los asociados, personas voluntaria, y
donaciones; estos pueden
ser muebles, inmuebles instrumentos de trabajo, materiales
didácticos, bibliotecas y otros que son declarados como patrimonio de la
asociación. Que en ningún caso los asociados usuarios tienen el derecho a
apropiarse.

Además se integra por;

Cuotas de afiliación y sostenimiento que determina la asamblea general.

DE LA CUOTA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL DISTRITO DE RIEGO

ART. 26.- Las cuotas para operación y mantenimiento del distrito de riego;

1.- **CUOTAS ORDINARIAS;** será establecido su monto cada año y será
establecida por la asamblea general, previo presentación del presupuesto por la
junta directiva, del funcionamiento, operatividad, gastos de administración y
mantenimiento del distrito. Se plasmará en el acta respectiva.

2.- **CUOTAS EXTRAORDINARIAS;** para reparar el sistema de riego cuando
fuere necesario la asamblea general puede aprobar cuotas extras a los usuarios

3.- **CONTRIBUCIONES;** es el pago que hace las personas interesadas en
ingresar a la asociación como usuarios del distrito para beneficiar predios
nuevos que se encuentre dentro de la influencia del distrito o aquellas personas
que soliciten el traslado del derecho de riego de un predio a otro predio. Su
monto será fijado por la asamblea general.

4. **MULTAS;** se establecen por la asamblea general, por el incumplimiento a
los estatutos y reglamento interno de la asociación por parte de los usuarios.

CAPITULO VI

DE LA OPERACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO

Artículo 27.- La operación del sistema de riego se realizará por el fontanero, bajo la supervisión del representante legal y el comité técnico de la asociación. Dentro de las funciones del fontanero se encuentran:

- Realizar bombeo mediante el encendido de las electrobombas.
- Llevar un registro del encendido y apagado de las electrobombas en la bitácora, dicha bitácora reposa en la caceta de bombeo.
- Abrir las válvulas de paso a las 6:00 am de lunes a sábado. De igual forma debe cerrar las válvulas a las 6:00 pm de lunes a sábado.
- Revisar diariamente los medidores en los puntos o predios en los que se este haciendo uso del servicio de riego. En el caso de encontrar anomalías (obstrucciones o averías) en alguno de los medidores se debe realizar un registro fotográfico de los mismos. En caso de presentar obstrucción el fontanero debe limpiar o destapar el medidor de tal forma que se garantice el correcto funcionamiento del mismo.
- Tomar lecturas mensualmente en las fechas establecidas.
- Realizar labores de mantenimiento y reparaciones en la red de abastecimiento.
- Localización de averías en las redes de suministro.
- Ejecución de cortes de suministro.
- Entrega de facturación y correspondencia a los usuarios.
- Entregar un informe diario de las labores o tareas realizadas al presidente de ASOTOQUECHA.

Las funciones del fontanero quedaran plasmadas en el contrato laboral.

Artículo 28.- La distribución del agua para riego se efectuará por turnos debidamente sectorizados, de acuerdo a los derechos de agua adquiridos y turnos de riego definidos por la junta directiva y el comité técnico de la asociación. La junta directiva mediante un proyecto instalara las válvulas que sean necesarias para establecer los turnos por sectores.

Artículo 29.- La distribución de agua, serán regulados a traves de medidores debidamente instalados y calibrados a la entrada de cada predio a beneficiar; su lectura será tomada mensualmente por el fontanero del distrito de riego.

Todo predio o usuario está en la obligación de construir una estación de medición que permita albergar en su interior el medidor. Dicha estación de medición consiste en una caja de concreto y ladrillo, debe poseer una tapa metálica o en concreto con una ventana que permita al fontanero tomar lectura del consumo y verificar el correcto funcionamiento del medidor. La tapa debe tener 2 manijas de sujeción que facilite su manipulación para realizar las tareas de mantenimiento que se requieran.

Se establece un plazo de 4 meses contados a partir de la fecha de aprobación del presente reglamento, el usuario que no cumpla con la adecuación de las estaciones de medición se le suspenderá el servicio y será sancionado. En la última sección del presente reglamento se encuentran los parámetros técnicos de construcción de las estaciones de medición y ensamble correcto de los equipos de medición.

Artículo 30.- La conducción, control y vigilancia a partir de los puntos de entrega y medidores, hasta la parcela de riego será de absoluta responsabilidad de cada usuario de riego.

Si por algún motivo el usuario olvida realizar el cierre de su respectiva válvula o registro de paso, el desperdicio de agua le será cobrado como consumo, puesto que será registrado por el medidor. Cada usuario debe mantener la tapa de su estación de medición con seguridad para evitar manipulación por parte de terceros.

Artículo 31.- El mantenimiento de toda la infraestructura común (motores, líneas de tubería de P.V.C, represa, válvulas y macro medidores) es obligación del distrito y de todos los usuarios con derecho de uso y acceso al mismo, para lo cual mediante el comité de trabajo se organizarán jornadas de trabajo y mantenimiento.

Artículo 32.- Los trabajos se ejecutarán en fechas y horarios aprobados por la Asamblea según sugerencia del comité técnico y comité de trabajo.

Artículo 33.- Las obligaciones y responsabilidades para la operación, distribución y mantenimiento no señaladas en el presente reglamento, se regirán a sus usos y costumbres según sus derechos de agua establecidos en actas, a las disposiciones adoptadas por la Directiva o Asamblea general.

CAPITULO VII

DE LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS, FALTAS Y SANCIONES DE LOS ASOCIADOS

Artículo 34.- La solución de conflictos entre los asociados estará a cargo del comité especial de conciliación y convivencia que será elegido en asamblea general

Artículo 35.- Las sanciones serán proporcionales a la gravedad de la falta cometida y se aplicará de acuerdo al mejor criterio de justicia y equidad por la junta directiva, la sanción podrá ser apelada ante la asamblea general.

Artículo 36.- Las multas pecuniarias, serán aplicadas según la escala de multas determinada en Asamblea (asentada en acta).

Artículo 37.- Hechos o actos de los usuarios que afectarán los intereses y objetivos de la Asociación y que no se encuentre estipulado en los Estatutos o el reglamento interno, se presentará el caso ante la Asamblea para definir y aplicar la sanción correspondiente.

Artículo 38.- Ningún usuario asociado, o directivos, podrá ser sancionado sin estar debidamente comprobados la naturaleza y el carácter de la infracción cometida.

Artículo 39.- El usuario sancionado, en un eventual caso de apelación a la Asamblea, cuya sanción haya sido ratificada por la Asamblea, no puede recurrir ni apelar ante ninguna autoridad administrativa o judicial por cuanto su voluntad es someterse al presente Estatuto y Reglamento y a las determinaciones de la Asamblea.

Artículo 40.- La inasistencia a las asambleas ordinarias o extraordinarias injustificadas, serán sancionadas con una multa equivalente a tres salarios diarios legales vigentes.

El usuario que no pueda asistir por motivos de fuerza mayor podrá enviar en su representación a un tercero, el cual debe ser autorizado mediante un poder debidamente firmado por el usuario. La persona que acuda en calidad de delegado solamente podrá representar a un máximo de **un** usuario.

Artículo 41.- La inasistencia injustificada a los integrantes de la Directiva, será sancionada con el doble de la multa fijada para los usuarios de base. Faltas consecutivas se informará en la Asamblea para tomar medidas y/o sanciones que el caso aconseje.

Artículo 42.- La inasistencia injustificada del usuario a las jornadas de trabajo para el mantenimiento del distrito, para el cual ha sido convocado, será sancionada con multa equivalente a dos salarios diarios legales vigentes.

Artículo 43.- El usuario que manipule, altere, el medidor instalado en su predio sin la autorización legal para hacerlo será multado con un salario mensual legal.

Artículo 44.- El usuario que manipule los registros y válvulas del sistema de riego sin la autorización legal para hacerlo será multado con un salario mensual legal.

Artículo 45.- El usuario que no cancele en tesorería de la asociación los metros cúbicos de agua consumidos, y que no se encuentre al día con sus pagos se le iniciará cobro coactivo, a través de proceso ejecutivo, cobrándole el consumo en metros cúbicos facturado y dejado de pagar junto con los intereses casados, así mismo, debe asumir los honorarios del profesional (Abogado) encargado del proceso. (segunda factura) y cortársele el servicio

Artículo 46.- La persona o usuario que se instale al sistema de riego sin autorización legal del representante legal o la junta directiva de la asociación será denunciado penalmente ante la justicia ordinaria por conexión ilegal y fraude al sistema de riego. Se aplicará la suspensión temporal o definitiva dependiendo el caso, con pérdida de todos los beneficios y derechos al distrito.

Artículo 47.- La persona o usuario que haga conexiones fraudulentas o dañe e inutilice el sistema de riego será denunciado penalmente ante la justicia ordinaria por conexión ilegal y fraude al sistema de riego; Se aplicará la suspensión temporal o definitiva dependiendo el caso, con pérdida de todos los beneficios y derechos al distrito.

Artículo 48. Se establece un tope mensual de 3200 m³ por hectárea. Los metros cúbicos (m³) de consumo adicional serán cobrados al doble del precio reglamentado. En el caso de aquellos medidores que no registren consumo por obstrucciones o daños en su sistema de medición el cobro les será realizado por promedio, para lo cual se consideraran los consumos de los tres (3) meses inmediatamente anteriores a la fecha de facturación.

Artículo 49. Predios con derecho a riego. El servicio de riego es única y exclusivamente para los predios que inicialmente fueron aprobados por el ministerio de agricultura y para aquellos predios adherentes que han comprado su derecho a la asociación. Ningún usuario está autorizado para regar predios en arriendo o predios ajenos a los aprobados por la Agencia de Desarrollo Rural (ADR). Usuario que use el servicio de riego en predios no autorizados se le aplicará una sanción económica de tres (3) salarios mínimos mensuales legales vigentes y el servicio le será suspendido por 30 días; Aquel usuario que reincida

en el uso del servicio de riego en predios no autorizados, le será cancelado el punto (entiéndase por cancelación la pérdida definitiva del punto o derecho de riego).

Artículo 50. Puntos en Stand by. Aquellos usuarios que figuran en el Registro General de Usuarios (RGU) con sus derechos o puntos y que a la fecha no los han instalado tendrán un plazo de tres (3) meses a partir de la aprobación del presente reglamento para instalar dichos puntos, de lo contrario pasarán a ser propiedad de la asociación. Aquel usuario que desee vender su derecho a un tercero tendrá que solicitar la aprobación por escrito a la junta directiva.

Artículo 51.- La junta directiva no está facultada para la enajenación de derechos o puntos de agua, para el uso de riego a predios o usuarios que no se encuentra en el R.G.U de la asociación, solo la asamblea general es la facultada para la enajenación o venta a terceros, de estos puntos de agua, siendo aprobado por la mitad más uno de los usuarios vigentes en el R.G.U

CAPITULO VIII

Artículo 52.- COBRO COATIVO

El representante legal de la asociación está facultado para contratar los servicios de un profesional en derecho con el objeto de iniciar cobros coactivos, con el propósito de recuperar la cartera de todos los usuarios morosos en el pago de obligaciones frente a la asociación

CAPITULO IX

Artículo 53.- VIATICOS.- Los miembros de la junta directiva podrán recibir en compensación por el día de trabajo efectivamente realizado, la suma equivalente a un salario diario legal.

Este viático se pagara solo en caso de representación a la asociación, tales como: viajes a reuniones a nivel regional, Departamental o Nacional en temas concernientes a la asociación, trámite de nuevos proyectos o prestaciones de servicio de asistencia técnica de instituciones concernientes al tema de producción agrícola.

Para la obtención de viáticos por trabajos relativos al desempeño de sus responsabilidades, cada Directivo deberá presentar una carta solicitud describir las actividades a realizar. Realizada la tarea deberá presentar un informe sobre los resultados.

Artículo 54. El representante legal y la secretaria (o) de tesorería tendrán derecho a una remuneración de medio salario mínimo mensual legal vigente (0.5 smmlv).

CAPITULO X

PARÁMETROS DE CONSTRUCCIÓN PARA ESTACIONES DE MEDICIÓN Y ENSAMBLE DE ACOMETIDAS EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIAS DEL DISTRITO DE RIEGO ASOTOQUECHA

Artículo 55.- Los parámetros del presente reglamento establecen los requisitos técnicos que se deben cumplir para el ensamble de acometidas y la construcción de las cajas para estación de medición de volumen de agua en las redes de distribución secundarias del distrito de riego “ASOTOQUECHA”. Los parámetros y requisitos del presente reglamento establecen los detalles de construcción que permiten cumplir con los requerimientos de operación y mantenimiento de los accesorios e implementos que se albergan en las cajas o estaciones de medición, comprendiendo desde la válvula de corte o válvula aguas arriba del medidor hasta la válvula aguas abajo, válvulas de paso y/o accesorios de paso o contención.

Requisitos Técnicos

- **Descripción general de las cajas para estaciones o centros de medición.**

Las cajas de los centros o estaciones de medición permiten albergar en su interior el conjunto de implementos o accesorios que hacen parte del equipo de medición y que son necesarios para el funcionamiento óptimo del mismo. De igual manera permiten proteger y asegurar los elementos del sistema de medición, así como la correcta operación de las válvulas y medidor.

Las cajas deben ser construidas con bloques de concreto, ladrillo, bloque o vaciadas en concreto y deben estar conformadas por muros (longitudinales y transversales), tapa superior con tapa metálica, en ferroconcreto o polimérica con los respectivos elementos que permitan una fácil manipulación, adicionalmente la caja debe contar con una cama de cascajo triturado que funcione como un filtro o con una losa de concreto con las respectivas salidas para evacuación de posibles acumulaciones de agua u otros líquidos.

La caja puede ser subterránea o construida a partir del nivel del suelo y se debe garantizar que el sistema de medición se encuentre totalmente horizontal (a 0 grados), además, la caja debe estar ubicada en un lugar de fácil acceso peatonal.

Previo a la construcción de la caja se debe verificar que en el sitio no haya interferencia con otras redes de suministro existentes, en caso de encontrar algún limitante se debe replantear la ubicación.

- **Geometría de la caja**

La caja vista en planta debe ser rectangular, las dimensiones internas mínimas (largo y ancho) se establecen de acuerdo a los espacios necesarios para la realizar maniobras de operación y mantenimiento, en función del diámetro del medidor y de los accesorios que lleva la caja en su interior (uniones, válvulas, filtros, reducciones, etc.).

La altura libre de la caja depende del diámetro del medidor y del filtro (opcional). El medidor debe estar ubicado a una profundidad máxima de 0.3 metros desde la caratula del medidor hasta la parte externa de la tapa (nivel piso acabado) para facilitar su lectura y/o recolección de información.

- **Dimensiones internas de las cajas**

En la tabla 1 se muestran las dimensiones internas mínimas requeridas de la caja para estaciones de medición cuyo diámetro de acometida es igual al diámetro del medidor. Los valores de **X₁** y **X₂** mostrados a continuación son los valores mínimos de los niples aguas arriba (**X₁**: 10 veces el diámetro del medidor) y aguas abajo (**X₂**: 5 veces el diámetro del medidor) que se deben respetar para garantizar un flujo laminar (ausencia de turbulencias y/o perturbaciones que modifican el flujo y que puedan ocasionar daños a los equipos de medición y/o errores en la medición del consumo). **L** corresponde a la longitud interna de la caja, **A** al ancho interno de la caja y **H** a la altura interna de la caja.

Tabla 1. Dimensiones internas de caja para estación de medición para diámetros de acometida y medidor iguales.

Diámetro del medidor y de la acometida	L (m)	H (m)	A (m)	X ₁ (m)	X ₂ (m)
1"	1,45	0,40	0,45	0,26	0,13
1 ½"	1,85	0,40	0,45	0,40	0,20
2"	2,25	0,40	0,45	0,52	0,26
3"	2,65	0,60	0,65	0,78	0,39
4"	3,45	0,60	0,85	1,10	0,55

En la tabla 2 se muestran las dimensiones internas mínimas requeridas de la caja para estaciones de medición cuyo diámetro de acometida es diferente al diámetro del medidor. En este caso, la reducción del diámetro de la acometida al diámetro del medidor debe quedar ubicado aguas arriba de la llave de corte.

Tabla 2. Dimensiones internas de caja para estación de medición para diámetros de acometida y medidor diferentes.

Diámetro de la acometida	Diámetro del medidor	L (m)	H (m)	A (m)	X ₁ (m)	X ₂ (m)
1"	¾"	0,65	0,40	0,45	0,20	0,10
1 ½"	1"	1,45	0,40	0,45	0,26	0,13
2"	1 ½"	1,85	0,40	0,45	0,40	0,20
3"	2"	2,25	0,40	0,45	0,52	0,26
4"	3"	2,65	0,60	0,65	0,78	0,39

La figura 1 ilustra el montaje de la estación de medición (Caja, acometida, medidor).

● **Apoyo intermedio**

Para las cajas de estación de medición con medidores de diámetros mayores o iguales a 2" se deben construir mínimo dos apoyos de concretos intermedios para sostener el peso de la tubería llena de agua y los elementos que se encuentran dentro de la caja. Los apoyos se deben ubicar en los niples más cercanos al medidor, pero nunca debajo de él, de tal manera que la tubería quede simplemente apoyada y los apoyos no queden empotrados o anclados a ningún elemento. Los apoyos no deben tener contacto con las

bridas, pernos o roscas del medidor puesto que es necesario contar con el espacio suficiente para realizar maniobras de operación, mantenimientos o reparaciones.

Figura 1. Montaje estación de medición.

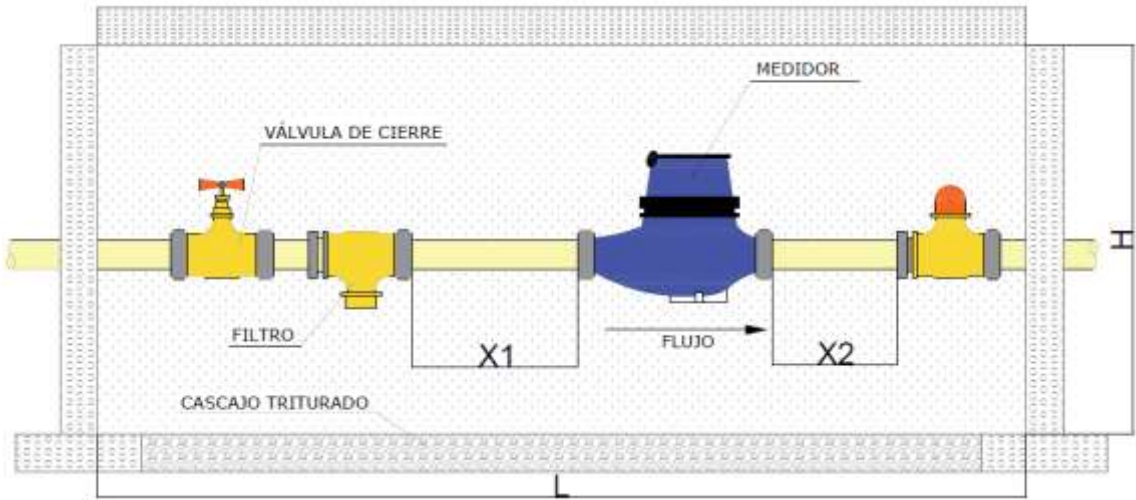
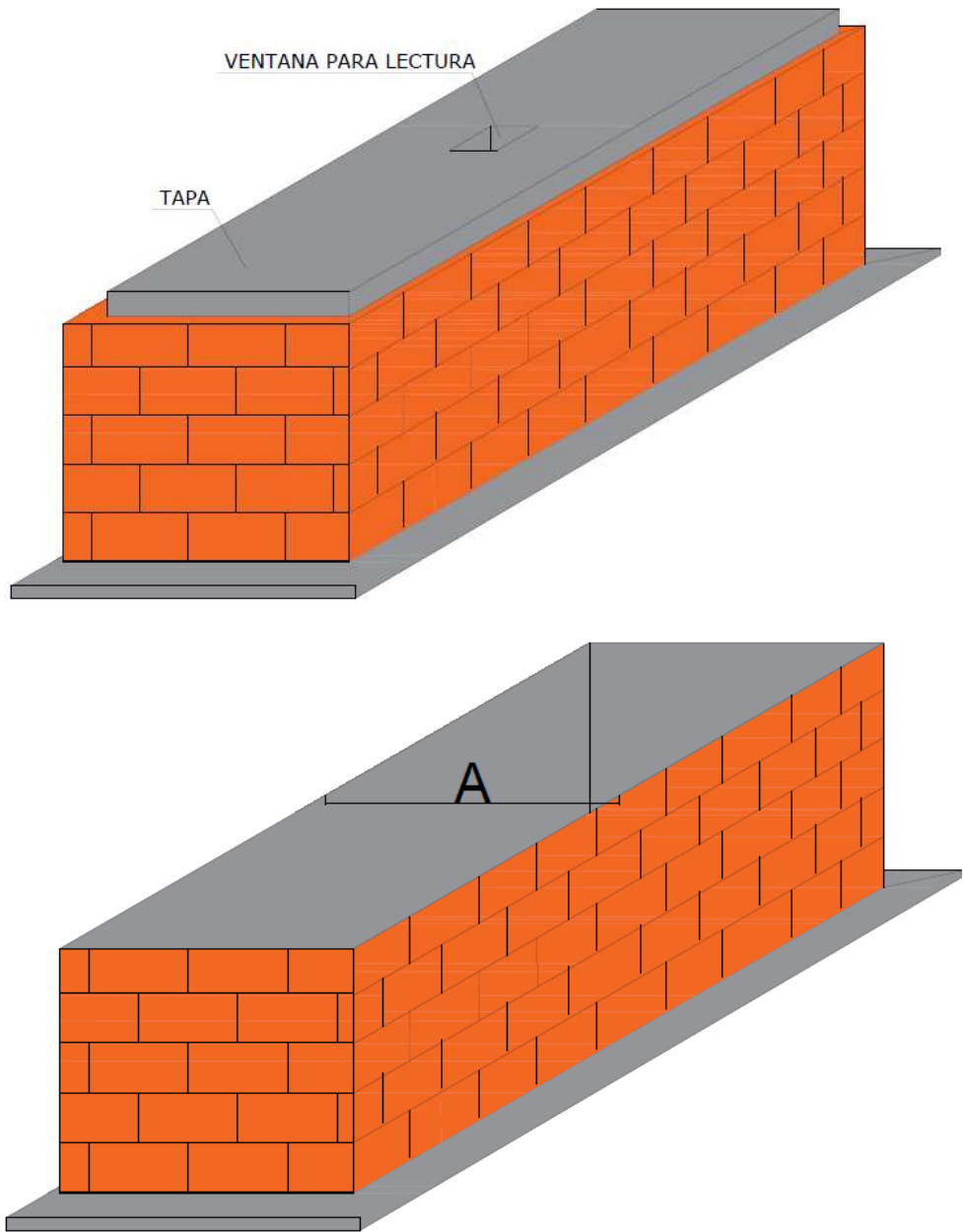


Figura 2. Caja para estación de Medición



Los parámetros y requisitos previamente establecidos aplican tanto en las redes nuevas como en las redes existentes que conforman la infraestructura lineal del distrito de riego ASOTOQUECHA.

Plazo de

CAPITULO X

MODIFICACIONES AL REGLAMENTO

Artículo 56.- Las modificaciones al presente Reglamento, requerirán la aprobación del cincuenta por ciento (50%) más uno de votos de los usuarios presentes en la Asamblea convocada para tal efecto.

Presentado a la asamblea general para su discusión y aprobación por:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Isaac Nossa Montaña', written over a horizontal line.

ISAAC NOSSA MONTAÑA
REPRESENTANTE LEGAL